

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 99/2536	นาย อา รี ชื่นเกษร	โจทก์
	นาย สำราญ เปี่ยม สาย กับพวก	จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 205 วรรคสอง (3), มาตรา 208 วรรคสอง, มาตรา 249		

การยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 205(3) เป็นกรณีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว แต่คดีนี้จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้ว คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยจึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 205(3) และปัญหาว่าคำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยต้องห้าม ตามกฎหมายหรือไม่นี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้โจทก์จะเพิกยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นฎีกาศาลฎีกาก็เห็นสมควรวินิจฉัยให้ได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยเพราะคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยไม่มีข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสองจำเลยจึงยื่นคำร้องใหม่โดยทำให้ถูกต้องได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้นำคำบังคับให้จำเลยได้ จำเลยและทนายจำเลยได้ไปศาลก่อนศาลชั้นต้นออกนั่งพิจารณาคดีนี้ แต่เหตุที่ไม่เข้าไปในห้องพิจารณาคดีเพราะจำเลยไม่ทราบว่าได้มีการประกาศเรียกคู่ความแล้วส่วนทนายจำเลยก็ต้องว่าความในคดีอื่นก่อน จำเลยจึงไม่จงใจขาดนัดพิจารณา

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2521 โจทก์ซื้อไม้ชิงชันซึ่งเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายของจำเลยทั้งสอง จำนวน 10 ยกในราคา 19,000 บาท แล้วฝากไม้ดังกล่าวไว้แก่จำเลยทั้งสองให้ดูแลรักษา โดยคิดค่าเก็บรักษา 500 บาท ต่อมาวันที่ 24 พฤษภาคม 2529 โจทก์จะไปชนไม้ดังกล่าว ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองขายไม้ให้ผู้อื่นไปแล้ว โจทก์ขอเงินตามราคาไม้ในปัจจุบัน จำเลยทั้งสองไม่ชำระให้ปัจจุบันไม้ชิงชันราคายกละ 8,300 บาท คิดเป็นเงิน 83,000 บาทขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันมอบไม้ชิงชันขนาดหน้า 4 ยาว 8 ศอกจำนวน 10 ยก แก่โจทก์ หากส่งมอบให้ไม่ได้ให้ชำระเงิน 83,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไป

จำเลยทั้งสองให้การว่า ไม่เคยขายไม้และรับดูแลรักษาไม้ให้โจทก์ จำเลยที่ 1 เคยพาโจทก์ไปซื้อไม้ชิงชันแปรรูปจากผู้แปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อผู้ขายไม้ทำการแปรรูปไม้ได้บางส่วนแล้วได้ฝากไว้ที่จำเลยที่ 1 เพื่อให้โจทก์ไปรับไม้ แต่โจทก์จะขอรับไม้ส่วนที่เหลืออยู่ด้วย เพื่อจะขนย้ายพร้อมกัน ต่อมาจำเลยที่ 1 ถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีข้อหาไม้ดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลพิพากษาลงโทษและริบไม้ในส่วนไม้ที่เหลืออยู่ ผู้ขายไม้ไม่ส่งมอบให้อีกเนื่องจากทราบว่าจำเลยที่ 1 ถูกจับกุมดำเนินคดี จึงไม่หลบหนีไป มูลเหตุที่โจทก์ฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ราคาไม้ปัจจุบันไม่เกินยกละ 100 บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว และพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีตามฟ้อง แต่ต่อมาจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยประการแรกว่า คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยทั้งสองต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งปัญหานี้แม้โจทก์จะเพิกยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นฎีกา แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้ โจทก์ฎีกาประการแรกว่า จำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 205(3) เห็นว่า การยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 205(3) เป็นกรณีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว แต่คดีนี้จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้ว คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 205(3) ส่วนที่โจทก์ฎีกาอีกประการหนึ่งว่า จำเลยทั้งสองเคยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2530 ครั้งหนึ่งแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง การที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่อีก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 จึงไม่ชอบที่ศาลชั้นต้นจะรับไว้พิจารณานั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยทั้งสองลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2530 เพราะคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยทั้งสองไม่มีข้อคัดค้าน คำตัดสินชี้ขาดของศาลประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องใหม่โดยทำให้ถูกต้องได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ส่งคำบังคับให้จำเลยทั้งสองชอบที่ศาลชั้นต้นจะรับไว้พิจารณา

ปัญหาต่อไปมีว่า ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2530 จำเลยทั้งสองจงใจขาดนัดพิจารณาหรือไม่ ปัญหานี้ได้ความตามทางไต่สวนของศาลชั้นต้นว่าเดิมจำเลยทั้งสอง

มีนายสุธรรม ปาเฉย เป็นทนายความ ศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 2
กรกฎาคม 2530 เวลา 9.00 นาฬิกา แต่ตามวันและเวลาดังกล่าวนายสุธรรมมีกิจ
ธุระซึ่งนายสุธรรมเพิ่งทราบในเวลากลางคืนของวันที่ 1 กรกฎาคม 2530 นายสุ
ธรรมจึงแจ้งให้นายกิตติคุณเกษม ซึ่งเป็นทนายความสำนักงานเดียวกันทราบเมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2530 เวลา 7.30 นาฬิกา และขอให้นายกิตติ ว่าความคดีนี้แทน
นายกิตติตกลง เมื่อจำเลยทั้งสองไปหานายสุธรรมที่สำนักงานนายกิตติจึงแจ้งให้
จำเลยทั้งสองทราบ จำเลยทั้งสองแต่งตั้งนายกิตติเป็นทนายความแต่ในวันที่ 2
กรกฎาคม 2530 เวลา 9.00 นาฬิกานายกิตติต้องว่าความในคดีอื่นของศาลชั้นต้นซึ่ง
นัดไว้ก่อนแล้วนายกิตติจึงให้จำเลยทั้งสองไปรอที่บริเวณประชาสัมพันธ์ของศาลชั้น
ต้น ส่วนนายกิตติไปว่าความคดีอื่นก่อนเสร็จแล้วจะตามไป จำเลยทั้งสองไม่ทราบว่า
ประชาสัมพันธ์ของศาลชั้นต้นไปประกาศเรียกคู่ความคดีนี้แล้ว จึงไม่ได้แถลงให้ศาล
ทราบเมื่อนายกิตติว่าความคดีอื่นเสร็จแล้วได้ไปที่ห้องพิจารณาคดีนี้แต่ปรากฏว่าศาล
ชั้นต้นพิจารณาคดีเสร็จแล้ว นอกจากนี้ยังปรากฏตามใบแต่งตั้งทนายความที่จำเลยทั้ง
สองแต่งตั้งนายกิตติเป็นทนายความว่าเจ้าพนักงานศาลได้ลงรับไว้เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2530 เวลา 9.10 นาฬิกา และปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2530 ว่า ศาลชั้นต้นออกนั่งพิจารณาคดีนี้เวลา 9.20
นาฬิกา เพราะต้องพิจารณาคดีอื่นก่อน เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังกล่าวแสดง
ว่าจำเลยทั้งสองและทนายจำเลยทั้งสองได้ไปศาลก่อนศาลชั้นต้นออกนั่งพิจารณาคดี
นี้ แต่เหตุที่ไม่เข้าไปในห้องพิจารณาคดี เพราะจำเลยทั้งสองไม่ทราบว่าได้มีการ
ประกาศเรียกคู่ความแล้ว ส่วนทนายจำเลยทั้งสองก็ต้องว่าความในคดีอื่นก่อนจำเลย
ทั้งสองจึงไม่สนใจขาดนัดพิจารณา

ปัญหาประการสุดท้ายมีว่า โจทก์ซื้อไม้จากจำเลยทั้งสองและฝากไม้ไว้ตามฟอง
หรือไม่ และจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้ว
เห็นว่าพยานหลักฐานจำเลยทั้งสองมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าพยานหลักฐานโจทก์ ฟังได้ว่า

โจทก์ไม่ได้ซื้อและฝากไม้ชิงชั้นไว้แก่จำเลยทั้งสองตามฟ้องแต่อย่างใดจำเลยทั้งสอง
จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ